北京市朝阳区人民法院

刑事判决书

（2023）京0105刑初123号

公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

被告人张三，男，1985年3月2日出生，公民身份号码

110101198503021234，汉族，初中文化，住北京市朝阳区某路1号。

因涉嫌犯盗窃罪，于2023年3月1日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。

现羁押于北京市朝阳区看守所。

北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉〔2023〕123号起诉书指控被告人张三犯盗窃罪，于2023年4月1日向本院提起公诉。

本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

现已审理终结。

本院认为，被告人张三以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。

判决如下：

一、被告人张三犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。

二、责令被告人张三退赔被害人经济损失人民币三千元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。

审判长李四

二〇二三年五月一日

书记员赵六